الاخ لابوين ثم لاب ثم العصبة على ترتيب الارث ثم ذو والارحام ولو اجتمعا في درجة فالاسن العدل أولى على النص و يقدم الحر البعيد على العبد القريب و يقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم على الكافر ولا يجب غسله والاصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم علم مونه صلى عليه والسقط ان استهل أو بكى كبير والا فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الاظهر وان لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه وكذا ان بلغها في الاظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الاظهر وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنب فالاصح انه لا يغسل وانه تزال نجاسته غير الدم و يكفن في ثيابه الملطخة بالدم فان لم يكن ثوبه سابغا تمم *(فصل)* أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع و يندب أن يوسع و يعمق قامة و بسطة واللحد أفضل من الشق ان صلبت الارض و يوضع رأسه عند رجل القبر و يسل من قبل رأسه برفق و يدخله القبر الرجال وأولاهم الاحق بالصلاة (قلت) الا أن تكون امرأة متزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم و يكونون وترا و يوضع في اللحد على يمينه للقبلة و يسند وجهه الى جداره وظهره بلبنة ونحوها و يسد فتح اللحد باللبن و يحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي و يرفع القبر شبرا فقط والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ولا يدفن اثنان في قبر الا لضرورة فيقدم أفضلهما ولا يجلس على القبر ولا يوطأ و يقرب زائره كقربه منه حيا والتعزية سنة قبل دفنه و بعده ثلاثة أيام و يعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك و يجوز البكاء عليه قبل الموت و بعده ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه *(قلت هذه مسائل منثورة) يبادر بقضاء دين الميت ووصيته و يكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين و يسن التداوي ويكره اكراهه عليه و يجوز لاهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية ولا ينظر الغاسل من بدنه الا قدر الحاجة من غير العورة ومن تعذر غسله يمم و يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماغسلا غسلا واحدا فقط وليكن الغاسل أمينا فان رأى خيرا ذكره واغيره حرم ذكره الا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر و يكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه والمغسول أولى من الجديد والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب والحنوط مستحب وقيل واجب ولا يحمل الجنازة الا الرجال وان كانت أنثى و يحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها و يندب للمرأة ما يستر حها كتابوت ولا يكره الركوب في الرجوع منها ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر و يكره اللغط في الجنازة واتباعها بنار ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الافضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما و يقول اللهم اغفر له ان كان مسلما و يشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه و يشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما وتجوز الصلاة عليه في المسجد ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه حضر من لم يصل صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز والدفن بالمقبرة أفضل ويكره المبيت

الخطبتان قبلها و يبدل تكبيرهما باستغفار و يقول في الاولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ و يتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا و يجعل يمين ردائه يساره وعكسه و يفعل الناس مثله و يترك حتى تنزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس وسن أن يبرز لاول مطر السنة و يكشف غير عورته و يغتسل أو يتوضأ في سيل و يسن لرعد وبرق ولا يتبعه بصره و يقول عند مطر اللهم صيبا نافعا و يدعو بما شاء وأثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء كذا وسب ريح وسن ان تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا بلا صلاة

(باب) من أخرج مكتوبة كسلا ولو جمعة عن أو قاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له حكم المسلم *(كتاب الجنائز)*

ايستعد للموت بتوبة وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد و يتداوى وكره اكراهه عليه وتمني موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا الحاح ثم يوجه باضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء و يقرأ عنده يس و يحسن ظنه بربه فاذا مات غمض وشد لحياه بعصابة ولين مفاصله ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل بطنه بغير مصحف ورفع عن أرض ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه و يبادر بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته اذا تيقن مونه وتجهيزه فرض كفاية وأقل غسله تعميم بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص على مرتفع بماء بارد الا لحاجة و يجلسه الغاسل مائلا الى ورائه و يضع يمينه على كتفه وابهامه بنقرة قفاه و يسند ظهره لركبته اليمنى و يمر يساره على بطنه بمبالغة ثم يضجعه لقفاه و يغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى و ينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضؤه ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر و يسرحهما بمشط واسع الاسنان برفق و يرد الساقط اليه ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يحرفه اليه فيغسل شقه الايمن مما يلي قفاه ثم الى الايمن فيغسل الايسر